



직장 규율 · 질서 위반 조사 결과 보고

2026. 3.



감 사 실

||| 목 차 |||

I. 조사 개요	1
1. 조사 배경	1
2. 조사 대상	1
3. 조사기간 및 인원	1
4. 중점 조사사항	1
II. 조사 결과	2
1. 관계규정 및 법령(판단기준)	2
2. 조사 착수 배경	2
3. 고충상담원 조사 내용	2
4. 감사실 추가 조사 내용	7
5. 조사 결과	10
6. 조사자 의견	12
III. 처분요구사항	13

1. 조사 배경

- 2026년 3월 9일 ♠♠♠♠처가 감사실로 직원 비위행위 관련 조사 요청

< 사건 개요 >

- ◇ 2025년 12월 4일부터 2026년 1월 23일까지 피신고인(이하 'A'라 한다)이 신고인(이하 'B'라 한다)에게 지속적으로 사적연락을 하여 B가 정신적인 스트레스와 불안증세로 2026년 1월 23일 퇴사하였음

2. 조사 대상

- 신고인 : ◇◇◇◇◇부 청년인턴 B(2026. 1. 23. 퇴사)
- 피신고인 : ◇◇◇◇◇부 선임연구원 A
- 부서장 : ◇◇◇◇◇부장 C
- 참고인 : ◇◇◇◇◇부 직원(B의 멘토) D

3. 조사기간 및 인원

- 조사기간 : 2026. 3. 11. ~ 2026. 3. 20.
- 조사자 : 청렴감찰부장 등 3명

4. 중점 조사사항

- 직장 규율·질서 위반 사실관계 확인(직장 분위기 저해)
- 성실 의무 위반 확인

1. 관계규정 및 법령(판단기준)

- 취업규칙 제10조(성실의 의무) : 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 함
- 취업규칙 제59조(징계) : 직무상 의무를 위반, 직무 태만, 규율 및 질서를 문란하게 한 경우 징계 처분할 수 있음

2. 조사 착수 배경

- 성희롱 고충심의반 심의(2026. 3. 6.) 결과 ‘성희롱 미해당’ 으로 결정하였으나, A의 비위행위 유무 및 부서장의 관리책임(보호조치 미흡)에 대한 추가 조사 의뢰 의견에 따라 조사 개시

3. 고충상담원 조사 내용

가. 개요

- ① 회식 이후 개인 연락 시작(2025.12.4.) : 안부 등 메시지
- ② 개인적인 만남 제안(2025.12.11.) : 차량으로 함께 퇴근 제안
- ③ 신고인 불편 호소(2025.12.12.) : 멘토 직원에게 불편 호소 및 부서장 전달
- ④ 부서장 초기 대응(2025.12.12.) : 단순히 식사 자리에 참석하지 않도록 조치
- ⑤ 개인적 연락 지속(2025.12.24.) : 커피를 따로 마시자 제안
- ⑥ 신고인 불편 호소(2025.12.24.) : 눈물을 보이며 부서장에게 상황 설명
- ⑦ 부서장 지시(2025.12.24.) 및 사적 연락 중단 약속(2025.12.29.)
- ⑧ 부서장 지시 위반(2026.1.20.) : 평상시 대화 시도 및 카카오톡 메시지 발송
- ⑨ 신고인 사직(2026.1.23.) 및 성희롱 고충 신고(2026.1.26.)
- ⑩ 성희롱 고충심의반 심의(2026.3.6.) : 성희롱 불인정, 비위행위 조사 의뢰

나. 일자별 세부 내용

단계	일시	구분	내용
①	2025. 12. 4(목) 야간 부서 회식 종료 후(21시경)	사외	부서 1차 회식 종료 후 술을 많이 마신 B가 술자리에서 일어났을 때 휘청거렸음. 택시를 기다리고 있는데 B가 A에게 팔짱을 끼었음 (목격자 : C, D)
①	2025. 12. 4(목) 22:40	카카오톡	(A→B) ‘집에 잘 들어가셨나요?’ 메시지 발송
①	2025. 12. 5(금) 06:33	카카오톡	(B→A) 메시지를 늦게 확인했으며, 취한 모습 보여서 죄송하다는 취지 메시지 발송 (A→B) 데려다주지 못해서 미안하다, 힘들면 부장님께 말씀드리고 천천히 출근해라. 주말에 부산에 간다고 들었는데 좋은 주말 되라 등의 메시지 발송
①	2025. 12. 9(화) 12:14	카카오톡	(A→B) 주말 잘 보냈나? 메시지 발송 ※ B는 답장하지 않고, 작은 이모티콘으로 우는 표시
②	2025. 12. 11(목) 12:28	카카오톡	(A→B) 언제 자신의 차로 같이 퇴근하자. 같이 대화하면서 가면 좋을 것 같다는 취지로 메시지 발송 (B→A) 자신의 차로 출근해서 괜찮다고 짧게 답변
③ ④	2025. 12. 12(금)	사내	(B→D→C 부장) B가 D에게 “부서원 중 개인적으로 연락해서 불편하다. 점심식사 자리가 불편해서 따로 식사하겠다” 라고 말했음. D는 C 부장에게 해당 내용 보고 (C 부장) D의 이야기를 듣고 B를 부서 식사에 참석시키지 않음(이런 조치에 대해 B에게 별도로 설명하지 않음. 다른 부서원들에게도 프라이버시상 공개적으로 이야기하지 않음)
⑤	2025. 12. 24(수) 09:15	사내 메신저	(A→B) 출근 잘했냐는 취지로 메시지 발송. 14시 10분에 매점에서 커피를 따로 마시자고 제안
⑤	2025. 12. 24(수) 11:13	사내 메신저	(B→D) A 선임이 커피를 마시자고 하는데 부서가 다 같이 먹는 것인지 문의
⑤	2025. 12. 24(수) 11:38	사내 메신저	(A→B) 오후 2시 10분경 편의점 앞에서 보자고 제안 (B→A) 부서원 다 같이 마시는 것 아니냐고 반문 (A→B) 편의점에서 커피 사서 얘기하자. 부담 없고 가벼우면 좋겠다고 제안 ※ B가 응하지 않아 A 혼자 커피를 마시러 감

단계	일시	구분	내용
⑥	2025. 12. 24(수) 13시경	사내	B가 불안감에 본관 5층 복도에서 흐느껴 울 - 주변의 다른 인턴 직원들과 대화 - C 부장이 지나가다 목격하고 별도 공간에서 면담
⑥	2025. 12. 24(수) 13시경	사내	C 부장 면담 (B) B가 눈물을 흘리며 상황 설명. C 부장은 ‘사과할 것이 있어서 그런 것이 아닐까? 발언 (B, 청년인턴 E 진술) B는 부장이 상황을 심각하게 받아들이지 않는다고 느꼈으며, 이후에도 별도의 보호조치를 받지 못하였음
⑥	2025. 12. 24(수) 13:30~40분경	사내	(B→D) B가 사무실 앞 복도에서 다른 인턴들과 대화하며 울고 있어서, 다 같이 한마음관 다목적회의실 2층으로 이동. 사적 연락을 하는 직원이 A 선임연구원이라는 것을 밝힘, 거절 의사를 밝혔음에도 계속 연락이 오는 것을 알게 됨. (D→C 부장) 상황이 심각하고, 14시 경에 A 선임연구원이 B 인턴에게 커피 마시자고 만나자고 했으니 바로 조치하셔야 될 것 같다고 보고함.
⑦	2025. 12. 24(수) 15~17시 경	사내	부장 면담 (A) C 부장이 A에게 ‘부드럽게 주의’ 를 주었음 (사생활과 관련되어 부드럽게 말했다고 C 진술)
⑦	2025. 12. 24(수) 17:11	사내 메신저	(D→B) 부장님이 A와 이야기하였고 앞으로 업무 외적 연락은 하지 않을 거 같다고 언급(D는 부장으로부터 결과를 받지는 못하였고, 단지 본 상황을 전달) B는 극심한 불안으로 정신과 예약
⑦	2025. 12. 29(월) 08:30경	사무실	(A→B) A가 B에게 찾아와 사과를 위해 나가자고 함. B가 거절하자, 향후 개인적인 연락은 하지 않겠으며, 업무 관련 연락도 부서장을 통해 하겠다고 발언
⑧	계속	사내	사내에서 마주칠 시 사적 대화 시도 지속 ※ A는 대부분 면접과 관련한 내용이었다고 진술
⑧	계속	사내	비정상적으로 쳐다보는 행위 ※ 인턴 직원들(E, F)도 시선을 느꼈다고 진술 ※ (추가 조사 시 확인) A는 불편해진 상황 이후 멀리서 자리를 피하다가 눈빛이 마주치거나, 인턴들이 추운 날에도 아이스크피를 사 오는 것을 보고 고개를 돌려 본 것을 인턴들이 오해한 것이라고 진술

단계	일시	구분	내용
⑧	날짜 불명	사내	B가 머리를 묶고 출근하자 “머리를 묶었네요.” 라고 발언 ※ B는 “머리를 묶은 모습이 예쁘다” 라고 했다고 진술하였으나, A는 단지 “머리를 묶었네요” 라고 발언했다고 진술
⑧	2026. 1. 2(금)	사내	A가 B의 책상에 선물(과자)을 놓고, 포스트잇에 “새해 잘 보내길 바란다.” 메모 ※ 추가 조사 시 확인한 사항임
⑧	2026. 1. 15(목)	사내	‘A가 다른 인턴 직원(E)에게 B와 친한지를 묻고, 함께 식사하자고 제안했다’ 전해 들었다고 B가 진술 ※ 사실관계 확인 안 됨. A는 부인하였으며, E도 기억 못 함
⑧	2026. 1. 16(금) 19:36	카카오톡	(A→B) 면접 준비 잘하라는 취지로 메시지 발송 (B→A) 답장은 하지 않았으며, 웃는 작은 이모티콘 표시
⑧	2026. 1. 20(화) 17:55	카카오톡	(A→B) 면접 날임을 언급하며 좋은 결과 있을 거라는 메시지 발송
⑨	2026. 1. 22(목)	카카오톡	(B→C 부장) 장문의 카카오톡 발송 A 선임이 자리로 와서 사과한다며 나오라고 해서 무서웠다. 계속 말을 건다. 뚫어져라 쳐다본다. 카톡을 보낸다. 불안증세와 과호흡이 오고 있다 등 (C 부장→B) 회사 생활 불편함이 없도록 하겠다. A와 카톡을 차단하라고 안내
⑨	2026. 1. 22(목)	사내	부장 면담(A) 분명하게 강조해서 ‘위험하다. 절대 연락하지 말라고 지시’ A는 ‘오해가 있으니 풀고 싶다. 사적인 마음은 없었다.’ 답변
⑨	2026. 1. 23(금)	사내	(B 사직원 제출) 사직 사유 : 부서 내 선임연구원의 사적 연락이 부장을 통한 거절 의사에도 불구하고 이어져 정신적 스트레스와 불안증세로 사직 결심

단계	일시	구분	내용
⑨	2026. 1. 23(금)	사내	부장 면담(B) A가 발송한 카톡에 대해 ‘파이팅 차원’ 이지 않겠느냐 발언 - B는 가해자 옹호 발언으로 인식 - 부장은 단지 면접 잘 보라라는 취지였다고 진술 B에게 ‘합격 되면 베스트이며, 그 경우 퇴사하면 된다.’ 발언 - B는 사건을 축소하려는 의도로 인식 - 부장은 인턴십을 마쳐 경력이 되라는 선의였다고 진술
⑨	2026. 1. 26(화)	-	(B→고충상담원) 성희롱 신고서 제출 ※ 정신과 진단서 제출 : 12월 30일부터 외래 진료(직장 내 스트레스로 인한 불안, 초조 등)
⑩	2026. 3. 6(금)	-	(성희롱 고충심의반 심의) - 성희롱 불인정, 비위행위는 인정으로 감사실 의뢰 - 부서장(C) 보호조치 미흡 관리책임

다. 성희롱 고충심의반 심의 결과(2026. 3. 6.)

☐ 성희롱 여부 판단

○ A(피신고인) : 성희롱 불인정

- 성희롱은 불인정이나, 비위행위는 인정

○ C(부서장) : 관리책임 인정

- 보호조치 미흡(성희롱 불성립으로 2차 피해는 불인정)

☐ 조치 사항

○ 감사실 비위조사(추가 조사) 의뢰 후 관련 절차에 따른 징계 등 진행

4. 감사실 추가 조사 내용

- 고충상담원 조사 시 신고인(비대면), 피신고인(대면), 참고인(대면) 조사를 통해 대체적인 사실관계를 파악하였으나, 일부 추가적인 확인이 필요한 부분이 있어 추가 조사 실시.

① A의 혼인 여부 확인

- 확인사유 : 이성 직원 간 발생한 사안으로 A(피신고자)이 미혼이라고 해서 허용되는 행동은 아니지만, 기혼일 경우 가중처벌 사유에 해당하여 확인 필요.
- 확인내용 : 2016년 한차례 결혼하였지만, 결혼 한 달 이후 성격 차이 등으로 파혼(법적 혼인신고 했던 적 없음). 현재 미혼
- ☞ 가족관계기록부 확인 : 미혼, 자녀 없음

② 2025. 12. 4.(목) B(신고인)가 A의 팔짱을 낀 사실

- 확인사유 : 고충상담원 조사 시 C, D가 해당 사항 진술하였으며, 팔짱을 낀 일이 있는 날부터 A가 카카오톡으로 개인적인 연락을 시작하여 인과관계 확인
- 사실관계 : 회식 후 택시를 기다리면서 B가 잠시(5분 이내) A의 팔짱을 낀 것으로 확인됨(A, C, D 공통 진술). 당시 B는 술에 취한 상태로 비틀거렸으나, 의식이 없거나 걷지 못하는 상태는 아니었음.
- 의 미 : 단순히 술에 취한 우발적 행동으로 특별한 의미를 부여할 만한 행동은 아닌 것으로 확인(A, C, D 공통 진술)
- ☞ 비록, 개별적인 연락의 시발점이 되었으나, 특별한 의미가 없어 본 사안의 판단에 영향을 주지 못함.

③ 2025. 12. 4.(목) 이후 A가 지속적으로 연락하게 된 동기

- 확인사유 : B(신고인)가 성희롱으로 신고하였으나, 성희롱고충심의반심의에서 성희롱이 아닌 것으로 판단하여 실제 동기 확인 필요.
- 사실관계 : A가 B에게 보낸 메시지, 대화 등을 종합하면 육체적·정신적 성적 표현이나 행동은 확인되지 않았음. 또한 감정적으로 좋아하는 표현·고백 역시 없었음.
- 진술내용 : 이와 관련하여 A는 B가 평소 적극적으로 업무를 처리하는 등 ‘친근한 관계’가 되고 싶었고, 사이가 어색해진 이후에는 불편한 관계로 남는 것을 피하고, 좋게 마무리하고 싶어 지속적으로 연락했다고 진술.

☞ 비록, 성희롱·스토킹 등의 의도는 없다 하더라도, 부서장의 지시를 어기고, 본인의 약속 이후에도 연락을 취하게 된 동기 확인.

④ 2026. 1. 2.(금) B의 자리에 A가 선물과 쪽지를 놓은 행동 확인

- 확인사유 : 고충상담원 조사 시 청년인턴 G 진술서에 해당 내용이 언급되어 있어 확인필요.
- 사실관계 : B의 책상에 A가 선물(과자)와 ‘새해 복 많이 받으시고, 원하는 바를 이루는 해가 되길 바란다’라는 쪽지를 둔 것으로 확인함.(본인 진술)

☞ A는 어색해진 상황에서 불편한 관계로 남는 것을 원치 않아 해당 행동을 했다고 진술

⑤ (A) 직장 내 근무질서 위반 및 상급자 지시 위반 인정 여부

□ 확인사유 : 성희롱고충심의반 결과 성희롱이 부인 되었고, 본인도 성희롱에 대해 인정하고 있지 않지만, 별도의 징계사유에는 해당함을 인정하는지에 대한 확인.

□ 본인인정 : 아래 사항에 대하여 인정함.

(1) 상대적 약자인 B(비정규직 여직원)에게 업무와 무관하게 ‘커피를 마시자’, ‘차로 함께 이동하자’ 등의 제안을 하여, 사적으로 연락하였고, 결국 B가 조기 퇴직하는 원인을 제공해, 인력 운영에 차질을 준 것은 직장 내 분위기 저해 행위에 해당함.

(2) 부서장의 지시를 어겼으며, 본인이 약속한 내용을 어기고 사적 연락을 지속한 것은 상급자 지시 위반행위에 해당함.

☞ (A 소명) 성희롱이나 스토킹 등의 의도는 전혀 없었으며, 상대방에게 성적 언행이나, 좋아한다 등의 호감 표현도 하지 않았으며, 부서장의 지시 이후에도 상대방이 자신을 무서워한다는 생각을 하지 못하고, 나쁘게 관계가 마무리되는 것을 피하기 위한 응원 메시지를 발송하였고, 상황을 악화시킨 것에 깊이 반성한다고 진술.

⑥ (C 부장) 관리자로서 성실의무 위반 및 부하직원 보호조치 미흡에 대한 본인 인정 여부

□ 확인사유 : 성희롱고충심의반에서 보호조치 미흡으로 결정함에 따라 이른 인정하는지에 대한 확인.

□ 본인인정 : 아래 사항에 대하여 인정함.

(1) 2025.12.12. D에게 최초 보고를 받고 사실관계를 확인하거나, 관련 직원을 면담하는 등의 조치가 없어 초동대처 미흡에 미흡하였고,

2025.12.24. B가 눈물로 호소하였음에도 불구하고, A에게 ‘부드러운 주의’를 주어 사태를 악화시켰고, 남녀 간의 문제로 인식하여 적극적인 조치하지 않는 등 관리자로서의 성실의무를 위반함.

(2) 2025.12.24. 이후 피해자 상담 및 모니터링을 하지 않았고, 관련 매뉴얼·지침 미확인하고, 특히 사항에 대한 상급자(▲▲▲▲▲▲실장) 보고를 미시행하는 등 부하직원 보호조치에 미흡하였음.

☞ (C 소명) 2025.12.24. A에게 ‘부드럽지만 **확실한 주의**’를 주었고, 업무공간은 이미 분리가 되어 있으며, 식사 등은 별도로 분리하였으며, 일상대화 시 특별한 불편 언급이 없었던 상황이었고, 문제의 성격이 사적인 영역에 해당한다고 판단되었고, 관리자(부장)로 처음 근무하여 경험이 부족하고, 평소 업무량이 과다하여 적극적으로 대처하기에 곤란하였다고 진술하였음.

5. 조사 결과

가. ◇◇◇◇◇◇부 선임연구원 A

① 직장 내 근무질서 위반

- (직장 내 분위기 저해) 업무 연관성이 없는 사적 연락을 반복하고, 차량 동승을 제안하였으며, 개인 커피 미팅을 제안하는 등 상대방에게 심리적 고통을 안기고 조직의 화합을 저해함.
- (인력 손실 야기) B에게 심리적인 부담을 주고, 해당 직원은 불안 및 과호흡 증세를 호소하며 조기퇴직으로 이어져 회사의 인력 운용에 차질을 초래함.
- (상대방의 거부 신호에도 지속적 연락) 메시지에 대한 단답(또는 미응답)과 개인 만남 제안을 거절한 상황에서 연락을 지속한 것은 상대방의 의사를 고려하지 않은 행동임.

② 상급자 지시 위반

- (상급자 지시 및 본인 확약 위반) C 부장으로부터 지시(2025. 12. 24)를 받은 후 2025. 12. 29. ‘더 이상 사적인 연락은 하지 않겠다. 업무 관련도 부서장을 통해서 하겠다’라고 본인이 확약했음에도 불구하고, 이를 위반하고 연락을 재개함.

나. ◇◇◇◇◇◇부장 C

① 관리자로서 성실의무 위반

- (초동 대처 미흡) 2025. 12. 12. D로부터 최초 상황을 보고받았음에도, 단순히 식사 자리 제외라는 소극적 조치를 하였고, 사실관계 확인, 관련 직원 면담, 공식적 경고 등의 조치를 취하지 않음
- (관리책임 유기 및 사태 악화) 2025. 12. 24. 신고인(B)이 눈물로 고통을 호소했음에도 불구하고 A에게 ‘부드러운 주의’를 주어 추가적인 사적 연락을 막지 못했고, 결과적으로 신고인이 보호받지 못한다는 절망감에 사직하게 만듦.
- (문제사안 인식 미흡) C 부장은 해당 사안을 “남녀 간 문제”로 인식하여 조직 차원의 문제로 다루지 않았고 신고인이 눈물로 고통을 호소할 때도 ‘사과할 일이 있어서 그런 게 아닐까?, 파이팅 차원이 아니었을까?’ 등의 발언하는 등 문제 인식에 미흡함.

② 부하직원 보호조치 미흡

- (상담 및 모니터링 미시행) 사적 연락을 하지 말라는 ‘부드러운 주의’를 준 이후 B와 상황에 대해 상담하거나, 본인의 지시가 지켜지는지 모니터링을 전혀 하지 않았으며, 신고인이 더 언급하지 않아 상황이 해결되었다고 생각하고 별도의 보호조치 없이 방치하였음.

- (지침·매뉴얼 미확인 및 사안 미보고) 사안과 관련하여 관련 있는 지침이나 매뉴얼을 찾아보거나 관련 부서에 알아보려는 노력을 하지 않았으며, 상급자에게 해당 사항에 대해 보고하지 않았음.

6. 조사자 의견

□ A에 대한 의견

- 성희롱 고충심의반 심의 결과 성희롱으로 판단하지는 않았으나, 직장 내 근무질서 위반행위 및 상급자 지시 위반행위가 엄중하므로 취업규칙 제59조에 의거 **징계처분**이 요구됨.

□ C 부장에 대한 의견

- 관리자로서 성실의무 위반 및 부하직원 보호조치를 미흡하게 하였으므로 취업규칙 제59조에 의거 **징계처분**이 요구됨.

□ ♠♠♠♠처에 대한 의견

- 청년인턴과 같이 조직 내 지위가 상대적으로 취약한 직원의 경우 문제 상황 발생 시 일반 직원보다 더 큰 심리적 부담으로 작용할 수 있으므로, 적극적인 관리가 요구됨.
- 현재, 청년인턴 배치 시 ‘청년인턴 관리 매뉴얼’ 등을 배부하고 있으나, 문제 상황 발생 시 대처 방법에 관한 내용이 없음.
- 따라서, 비정규직 직원(청년인턴 포함) 보호조치를 관련 매뉴얼에 포함[※]하고, 비정규직 직원과 사용 부서장이 숙지하도록 제도를 개선.**(개선)**

※ 상담 절차, 상담창구, 보호조치, 관리자 대응 의무, 위반행위 신고 방법 등의 내용 포함

Ⅲ

처분 요구사항

1. 처분 요구사항 일람표

번호	제 목	대상자	처분요구	조치부서
1	회사 규율·질서 위반 (직장 내 근무질서 위반 및 상급자 지시 위반)	A	징계	♠♠♠♠처
2	성실의무 위반 (관리자로서 성실의무 및 부하직원 보호조치 미흡)	C	징계	♠♠♠♠처
3	비정규직 직원(청년인 턴 포함) 보호조치를 관련 매뉴얼에 포함하 여, 비정규직 직원과 사용 부서장이 숙지하 도록 제도를 개선	-	개선	♠♠♠♠처

2. 처분 요구사항 명세 : 붙임 참조

- 붙임 1) 문답서(A) 1부
 2) 문답서(C) 1부
 3) 확인서(D) 1부. 끝.

한전원자력연료(주) 상임감사

징계·개선 요구

제 목 직장 규율·질서 위반

소 관 부 서 ▲▲▲▲▲▲실, ♠♠♠♠처

조 치 부 서 ♠♠♠♠처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲실은 해외사업 기획, 발굴, 사업화 전략 수립 및 관리하는 등 해외사업업무를 총괄하고 있다.

그리고, ▲▲▲▲▲▲실 ◇◇◇◇◇◇부 선임연구원 A(이하 ‘A’ 라 한다.)는 2023. 1. 1.부터 현재까지 SMR 사업, INB 사업 등 해외사업 업무를 담당하고 있으며, 청년인턴 B(이하 ‘B’ 라고 한다.)는 2025. 10. 22. ◇◇◇◇◇◇부 청년인턴으로 입사하여, 2026. 1. 23. 퇴직하였다.

또한, ▲▲▲▲▲▲실 ◇◇◇◇◇◇부장 C(이하 ‘C 부장’ 이라 한다.)는 2024. 12. 1.부터 현재까지 ◇◇◇◇◇◇부장으로 근무하고 있으며, A와 B를 관리·감독하는 부서장이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의 의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히

지키며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 「취업규칙」 제59조(징계) 제3호에 따르면 회사의 기밀을 누설하였거나 규율·질서를 문란하게 하였을 경우 징계하게 되어 있다.

따라서, 회사의 직원은 제 규정을 성실히 지키며, 부과된 직무를 완수하고, 규율·질서를 문란하게 하여서는 아니된다.

3. 조사결과 확인된 문제

2025. 12. 4. 목요일 약 21시경 야간 부서 회식 종료 후 택시를 타기 위해 기다리다 술에 취한 B가 A의 팔짱을 끼는 일이 있었다.

평소 적극적으로 업무를 하는 B의 모습을 좋게 본 A는 이날 이후 B에게 카카오톡으로 주말 안부를 묻거나, ‘자신의 차로 같이 퇴근하자’ 라고 제안하는 등 사적으로 연락을 취하기 시작하였으나, B는 짧게 단문으로 응답하거나 응답하지 않았다.

2025. 12. 12. 금요일 B는 같은 부서 멘토 D 직원에게 “부서원 중 개인적으로 연락해서 불편하다. 점심 식사 자리가 불편해 따로 식사하겠다.” 라고 불편을 말하였고, 해당 내용은 부서장인 C 부장에게 보고 되었으나, C 부장은 별도의 조치는 취하지 않은 채 식사 자리만 분리하도록 하였다.

A는 2025. 12. 24. B에게 사내 메신저로 함께 매점으로 ‘커피를 마시러 가자’ 고 제안하였고, 불안감을 느낀 B가 C 부장에게 눈물을 흘리며 상황을 설명하였으나, C 부장은 사적인 영역이고 A가 수치스러워할 수 있다는 이유로 A에게 최대한 부드럽게 주의를 주는 것으로 그쳤으며 B에 대한 별도의 보호조치를 취하지

않았다.

부서장에게 주의를 들은 A는 2025. 12. 29. B의 자리에 찾아와 “향후 개인적인 연락은 하지 않겠으며, 업무적인 연락도 부서장을 통해서 하겠다” 라고 약속하였다.

하지만, A는 부서장의 주의와 본인의 약속에도 불구하고 사내에서 마주칠 때 사적 대화를 지속하여 시도하다가 2026. 1. 16. 금요일에는 ‘면접 준비 잘하라’, 2026. 1. 20. 화요일에는 면접 날임을 언급하며, ‘좋은 결과 있을 것’이라는 취지의 메시지를 발송하였다.

이에, B는 2026. 1. 22. 목요일 C 부장에게 ‘A 선임이 뚫어져라 쳐다본다. 카톡을 보낸다. 불안증세와 과호흡이 오고 있다.’ 등의 취지로 장문의 메시지를 보내고, 2026. 1. 23. 금요일 사직원을 제출하고, 2026. 1. 27. 성희롱 신고서를 제출하였다.

2026. 3. 6. 금요일 성희롱 고충심의반 심의에서 해당 사건의 성희롱은 불인정되지만 비위행위는 인정되고, 부서장의 보호조치 미흡으로 감사실로 조사 의뢰하도록 결정하였다.

가. A의 경우

A는 업무상 필요성이 없는 사적인 연락을 지속하고, 차량 동승을 제안하였으며, 개인 커피 미팅을 제안하는 등 업무 관련성이 없는 사적 접촉을 시도하였고, 결국 B가 심리적 불안 및 과호흡 등으로 조기 사직하게 되는 결과를 초래하여, 직장 내 근무질서를 위반하였다.

더욱이, C 부장으로부터 주의를 들은 후, 2025. 12. 29. B에게 찾아가 ‘더 이상 사적인 연락은 하지 않겠다. 업무 관련도 부서장을 통해서 하겠다’ 라고 본인이 확약했음에도 불구하고 이를 위반하고 재차 카카오톡으로 연락한 행위(2026. 1. 16, 1. 20)는 상급자의 지시를 위반한 행위이다.

나. C 부장의 경우

2025. 12. 12. D로부터 최초 보고를 받았음에도, 단순히 식사 자리 제외라는 소극적 조치를 하였고 사실관계 확인, 관련 직원 면담, 공식적 경고 등의 초동대처에 미흡하였다.

또한 2025. 12. 24. B가 눈물로 고통을 호소하였음에도 불구하고 A에게 ‘부드러운 주의’ 를 주어 추가적인 사적인 연락을 막지 못하였고, 결과적으로 피해자가 보호받지 못한다는 절망감에 사직하게 되는 등 관리책임을 유기하여 관리자로서 성실의무를 위반하였다.

그리고, 사적 연락을 하지 말라는 ‘부드러운 주의’ 를 준 이후 B와 상담하거나 본인의 지시가 지켜지는지 모니터링을 하지 않았으며 피해자가 언급하지 않아 상황이 해결되었다고 생각하고, 관련 매뉴얼이나 지침을 확인하지 않고 상급자에게 보고하지 않는 등 부하직원 보호조치에 미흡하였다.

관련자 의견 A는 본인의 행위가 비록 성희롱 의도는 아니었지만, 업무와 무관하게 사적 접촉을 하고, 부서장의 지시를 위반하고, 본인 확약 이후에도 B에게 연락하여 정신적인 고통을 주어 사직하게 만든 잘못에 대해 인정하고 반성의 태도를 보였다.

그리고, C 부장은 비록 A에게 부드럽지만 확실한 주의를 주었고, 업무 장소가 이미 분리되어 있었지만, 기타 직원 보호조치 미흡과 관리책임에 대해 인정하였고 반성의 태도를 보였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은

직장 내 근무질서를 위반하고 상급자의 지시를 위반한 A를 취업규칙 제59조에 따라 징계처분하고(징계)

관리자로서 성실의무를 위반하고, 부하직원 보호조치를 미흡하게 한 C 부장을 취업규칙 제59조에 따라 징계처분하고(징계)

조직 내 지위가 상대적으로 취약한 직원의 경우 일반 직원보다 더 큰 심리적인 부담을 느낄 수 있으므로, 비정규직 직원(청년인턴 포함) 보호조치를 관련 매뉴얼에 반영하여 상담 절차, 상담창구, 보호조치, 관리자 대응 의무, 위반행위 신고 방법 등을 비정규직 직원과 부서장이 숙지하도록 제도를 마련하시기 바랍니다.(개선)